

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3248/2532

อัยการ ประจำศาล จังหวัด ไช ย่า
นาย วิรัตน์ แก้วเกลี้ยง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 14, มาตรา 208 (2), มาตรา 225

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาและพิพากษาลงโทษจำเลยมาโดยมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 เสียก่อน จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกามีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(2), 225 ในอันที่จะสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และสั่งริบของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 53 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 25 ปี ของกลางให้ริบ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 20 ปี จำเลยให้การรับ

สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 10 ปี นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้น ส่งตัวจำเลยไปให้แพทย์ตรวจและเรียกแพทย์มาให้ถ้อยคำ ศาลชั้นต้นไต่สวนแพทย์ ผู้ตรวจแล้วจึงได้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในชั้นนี้มีปัญหาพิจารณาว่า ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและสามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนนายแพทย์ปรีชา จันทิผู้อำนวยากรโรงพยาบาลประสาทสงขลา ผู้ตรวจจำเลย เบิกความว่าจำเลยเป็นโรคจิต ชนิตระวาง แยกตัวเองจากผู้อื่น และหวาดระวางคนอื่น ขณะที่มา ตรวจรักษาที่โรงพยาบาล พยานจะนำตัวจำเลยไปตรวจคลื่นสมองและตรวจสภาพจิต ก็ได้รับการโต้แย้งจากจำเลยว่าจะเอาตนไปฆ่าหรือ ต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์จึงสามารถตรวจคลื่นสมองและสภาพจิตของจำเลยได้ จำเลยสามารถจะรับผิดชอบตนเองได้ แต่หากออกไปอยู่ในสังคมจะมีอาการหวาดระวางเกรงว่าผู้อื่นจะมาทำร้าย ผู้ป่วยประเภทนี้ปกติแล้วเมื่อกลับผู้อื่นจะทำร้าย ก็จะรีบทำร้ายผู้อื่นก่อนเพื่อไม่ให้ถูกทำร้าย เมื่อตรวจร่างกายจำเลยแล้วสรุปได้ว่าจำเลยเป็นผู้วิกลจริตชนิดระวางและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ เห็นว่าคำเบิกความของพยานดังกล่าวมีเหตุผลน่าเชื่อถือ เพราะเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังได้ความตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุหมายเลข จ.3 ระบุน่า สาเหตุที่จำเลยใช้มีดพร้าฟันผู้ตายเพราะจำเลยเข้าใจว่าผู้ตายจะทำร้ายจำเลยและบุตรของจำเลย ซึ่งความจริงแล้วผู้ตายกับจำเลยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน พฤติการณ์ของจำเลยเห็นได้ว่าเป็นอาการของคนหวาดระวางตรงตามที่นายแพทย์ปรีชา จันทิ เบิกความทั้งยังปรากฏด้วยว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยเคยเข้ารับการรักษาโรคจิตที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตามบัตรประจำตัวคนไข้เอกสารทำยฟื่องอุทธรณ์ของจำเลย เมื่อรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดประกอบกันแล้ว จึงเชื่อได้

ว่าระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ที่ศาลล่างทั้งสองดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้มาจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น และศาลฎีกามีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(2) มาตรา 225 ในอันที่จะมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นส่งตัวจำเลยไปยังโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือโรงพยาบาลแห่งอื่นตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร รับผิดชอบต่อการรักษาจนกว่าจำเลยจะหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดีได้ จึงให้ศาลชั้นต้นยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ